Potrero

UN PRODUCTO DE gregal.tech

LEGAL, DATOS Y CUMPLIMIENTO

Lo que hay que resolver con un abogado.

Mapa de obligaciones, riesgos y documentos a preparar antes de recibir datos de personas y dinero de ligas.

AVISO

Cómo usar este documento

NO ES ASESORAMIENTO LEGAL

Este documento ordena preguntas y tareas para llevar a un abogado especialista en datos personales, comercio electrónico y derecho societario/tributario de Argentina, y a un contador. Las referencias a normas son orientativas y **deben verificarse en su versión vigente**. En nuestra investigación no pudimos confirmar los requisitos actuales de inscripción de bases de datos ni el tratamiento específico de datos de menores: son prioridad de consulta.

Potrero trata **datos personales (incluidos DNI, fotos, aptos físicos y datos de menores)**, intermedia **dinero** y comunica por **WhatsApp** a miles de personas. Es el área de mayor riesgo legal y reputacional del producto. Tiene que estar resuelta antes de la beta con ligas reales.

Prioridades

Prioridad	Tema	Cuándo
1	Datos de menores, DNI y aptos físicos (consentimiento, base legal, seguridad)	Antes de la beta
1	Rol de la plataforma frente al dinero (marketplace con Mercado Pago) y régimen fiscal	Antes de cobrar la primera comisión
1	Términos de servicio, privacidad y contrato con ligas	Antes de la beta
2	Marca y nombre	Ya, antes de invertir en identidad
2	Mensajería (WhatsApp, email, push) y consentimiento de comunicaciones	Antes del envío masivo
2	Sponsors y publicidad	Antes de vender espacios
3	Seguros, propiedad intelectual del software, empleo y contratistas	Antes del lanzamiento

1

Datos personales

Marco de referencia (a verificar)

- **Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales** y su decreto reglamentario. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la autoridad de aplicación y puede sancionar.
- Verificar si existe normativa más reciente o proyectos de reforma que cambien los requisitos de consentimiento, transferencias y seguridad.
- Normas sobre protección de niñas, niños y adolescentes y capacidad de menores (Código Civil y Comercial). Definir con el abogado **a qué edad un adolescente puede consentir por sí mismo y cuándo se requiere al tutor**. Recomendación inicial conservadora: exigir autorización de padre, madre o tutor para toda persona menor de 18 años.

Roles de tratamiento

Quién	Posible rol	Consecuencia
Organizador / liga	Responsable del tratamiento de los datos de sus equipos y jugadores	Decide qué documentación pide y para qué.
Potrero	Encargado (en lo que procesa por cuenta de la liga) y responsable (de sus propios datos: cuentas, perfiles, métricas)	Necesita contrato de tratamiento con cada liga y una política propia.
Mercado Pago, WhatsApp/BSP, nube	Subencargados	Cláusulas contractuales, transferencia internacional de datos.

El abogado debe confirmar si Potrero es responsable, encargado o ambos según cada flujo, porque determina quién registra la base, quién responde a los pedidos de los titulares y quién responde ante un incidente.

Obligaciones a cubrir

Obligación	Qué hay que hacer	Dónde se implementa
Inscripción de bases de datos	Confirmar si la base debe inscribirse ante la AAIP y quién la inscribe (liga, Potrero, ambos), y plazos de actualización.	Trámite legal
Consentimiento informado	Texto claro, finalidad, destinatarios, derechos, datos sensibles; guardar versión, fecha y origen del consentimiento.	Registro `Consent`; flujo de alta
Consentimiento de tutores	Flujo de autorización para menores, con prueba (quién, cuándo, cómo se verificó).	Rol Tutor; documento 1
Datos sensibles	Salud (apto físico) y otros: determinar si son datos sensibles y las condiciones especiales; minimizar (guardar solo el resultado y la fecha de vencimiento si es posible).	Modelo de datos
Calidad y finalidad	Usar los datos solo para organizar el torneo; no reutilizarlos para publicidad sin consentimiento.	Política y permisos
Derechos de los titulares	Acceso, rectificación, supresión y oposición con proceso y plazos.	Procedimiento interno + herramienta de soporte
Seguridad	Medidas técnicas y organizativas (cifrado, accesos, auditoría), registro de incidentes y aviso.	Documento 1, sección 8

Transferencias internacionales	Si la nube, el BSP o el proveedor de verificación está fuera del país, verificar el nivel de protección y firmar cláusulas.	Contratos con proveedores
Retención y borrado	Plazos por tipo de dato (ej. documentos de identidad y aptos); eliminación segura.	Jobs de borrado
Imagen y fotos	Consentimiento para publicar fotos y tarjetas, especialmente de menores.	Permisos de perfil y de partido

Reglas de producto derivadas (propuestas)

- No publicar nunca DNI, fecha de nacimiento exacta, teléfono ni domicilio. Los perfiles públicos de menores son opcionales y con apodo.
- Pedir el mínimo de documentación; el organizador elige qué es obligatorio por torneo.
- Acceso a documentos solo para roles autorizados y con registro.
- La selfie y la comparación facial son datos biométricos: requieren consentimiento expreso y evaluación legal específica antes de implementarlas. Por defecto, revisión humana.
- Los jugadores que se dan de baja pueden pedir que se borren sus datos; se conserva solo lo imprescindible por obligación legal o para la integridad de los resultados deportivos (dato anonimizado).

2

Dinero, pagos e impuestos

Modelo de cobro

Potrero usa Mercado Pago Marketplace con split: el equipo paga, el dinero acredita en la cuenta del organizador y Mercado Pago retiene la comisión de la plataforma. La plataforma **no custodia fondos del organizador** en este diseño. Confirmar con el abogado y con Mercado Pago:

- Que ese esquema no convierte a Potrero en una entidad que requiera autorización o registro financiero (por ejemplo, como proveedor de servicios de pago u otros regímenes).
- Obligaciones frente a la **UIF** (prevención de lavado de dinero): si Potrero, como plataforma, es sujeto obligado o solo lo es la pasarela. Prever procedimientos de conocimiento del cliente razonables para organizadores.
- Condiciones de Mercado Pago: aprobación de la aplicación, requisitos de cada vendedor (identificación nivel KYC 6), responsabilidad por contracargos, reembolsos, plazos de acreditación, tarifas y prohibiciones de uso.
- Tratamiento del **retiro de dinero** de la caja del torneo: si es solo un registro contable del organizador o un movimiento real de fondos. En el segundo caso, el esquema legal cambia de manera importante.

Impuestos y facturación de Potrero

Tema	Pregunta para el contador
Régimen	¿Monotributo, responsable inscripto, o sociedad? Impacto de la comisión y de ingresos del exterior si hay clientes en otros países.
IVA	La comisión de Potrero, ¿lleva IVA? ¿El organizador lo puede computar o es consumidor final? Cambia el precio efectivo.
Ingresos Brutos	Alta por jurisdicción, alícuotas según provincia de los clientes.
Facturación electrónica	Emisión mensual de comprobantes por cada organización; integración o proceso manual.
Retenciones y percepciones	Retenciones que pueda aplicar Mercado Pago al organizador y su efecto en la rendición.
Tipo de cambio	Costos en dólares (nube, mensajería) frente a ingresos en pesos: tratamiento y cobertura.

Tareas del organizador (informar, no asumir)

Cada organizador responde por su propia situación fiscal respecto de lo que cobra a los equipos (facturación, monotributo, etc.). Potrero debe aclarar en los términos que **no presta asesoramiento fiscal ni contable** al organizador, aunque la caja facilite los reportes.

3

Contratos y documentos a preparar

Documento	Contenido mínimo	Estado
Términos y condiciones para organizadores	Servicio, precios y comisiones, pagos, responsabilidades, uso aceptable, propiedad de datos, suspensión, baja, ley aplicable y jurisdicción, límites de responsabilidad, nivel de servicio.	Pendiente
Contrato de tratamiento de datos (con cada liga)	Quién es responsable/encargado, instrucciones, seguridad, subencargados, devolución y borrado al finalizar, auditoría, notificación de incidentes.	Pendiente
Acuerdo de liga fundadora	Beneficios (2,5 % de por vida, condiciones), obligaciones (torneo piloto, datos de cobros, feedback, testimonio), plazo, confidencialidad, qué pasa si se cambia el modelo.	Pendiente
Términos para capitanes, jugadores y público	Uso de la cuenta, reglas de conducta, contenido, pagos y reembolsos del equipo.	Pendiente
Política de privacidad (pública)	Qué datos se recogen, para qué, con quién se comparten, derechos, plazos, contacto.	Pendiente
Política de cookies y analítica	Qué se mide y cómo se informa.	Pendiente
Consentimiento de tutor	Autorización para participar, tratar datos y publicar imagen; versionado.	Pendiente
Política de reembolsos y reclamos de pago	Quién reembolsa, plazos, qué hace Potrero y qué el organizador.	Pendiente
Acuerdo para sponsors	Espacios, medición, categorías prohibidas, derechos de uso de marca.	Pendiente
Contratos con proveedores	Mercado Pago, BSP de WhatsApp, nube, email: confidencialidad, datos, niveles de servicio.	Pendiente
Contratos de personal y colaboradores	Confidencialidad, propiedad intelectual del código y diseño, acceso a datos sensibles.	Pendiente

Defensa del consumidor y comercio electrónico

Los equipos y jugadores que pagan por internet pueden ser consumidores frente al organizador y a la plataforma. Consultar: información clara de precios y cargos, **botón de arrepentimiento** y plazos de revocación aplicables, atención de reclamos y condiciones de reembolso de inscripciones, y si las reglas cambian cuando quien cobra es el organizador y no la plataforma.

4

Marca, nombre y propiedad intelectual

- **Nombre:** buscar "Potrero" en el registro de marcas del INPI (clases de software y servicios deportivos) y en dominios `.com.ar` / `.com` y redes. Si está tomado o es muy similar a una marca existente, cambiar antes de invertir en identidad.
- **Registro:** presentar la solicitud de marca (nombre y logo) en las clases relevantes; considerar registro en otros países si se prevé expansión.
- **Propiedad del código y diseño:** contratos que cedan a la empresa los derechos de lo creado por empleados y contratistas; registro del software si se considera conveniente.
- **Licencias de terceros:** inventario de bibliotecas open source y sus licencias; tipografías (Geist es de licencia abierta; verificar), imágenes e íconos.
- **Contenido de usuarios:** escudos, fotos y textos: los términos deben otorgar la licencia necesaria para mostrarlos y a la vez exigir que el usuario tenga derecho a subirlos.

5

Comunicaciones y marketing

Canal	Requisito / riesgo	Acción
WhatsApp Business	Políticas de Meta: consentimiento previo (opt-in), plantillas aprobadas, calidad de mensajes; riesgo de bloqueo del número.	Recoger opt-in explícito; plantillas transaccionales; mantener la calidad.
Email	Consentimiento para comunicaciones comerciales; opción de baja; separación entre transaccional y marketing.	Preferencias de comunicación por usuario.
Llamadas y mensajes comerciales	Verificar si aplica el registro "No Llame" y otras limitaciones a la prospección de nuevos clientes.	Revisar con el abogado antes de campañas masivas.
Publicidad de Potrero	No afirmar comparaciones con la competencia sin respaldo; no prometer funciones inexistentes.	Revisión de piezas; guía de ventas, documento 4.
Testimonios y casos de éxito	Autorización por escrito de la liga y de las personas que aparezcan.	Formulario de autorización.

6

Sponsors y contenido

- **Categorías sensibles:** apuestas, alcohol, tabaco y otras en torneos con menores. Propuesta: no aceptarlas donde haya menores; para las apuestas en línea, verificar la normativa provincial aplicable.
- **Publicidad dirigida a menores:** restringida; definir reglas de exhibición según el público de cada torneo.
- **Transparencia:** señalar claramente cuándo algo es publicidad.
- **Uso de marcas de terceros:** sponsors que aportan logos; revisar derechos y condiciones.
- **Datos para reportes:** reportes de impresiones y clics son agregados; no entregar datos personales a sponsors sin consentimiento.

Responsabilidad por el contenido

Crónicas automáticas, fotos y comentarios pueden generar reclamos (honor, imagen, derechos). Preparar: política de contenido, canal de denuncias, moderación y proceso de retiro rápido.

7

Responsabilidad, seguros y riesgos deportivos

- **Lesiones y accidentes:** Potrero no organiza los partidos ni controla la cancha. Los términos deben dejar claro que la responsabilidad deportiva, de seguridad y de seguros es de la liga y del organizador. Aun así, verificar con el abogado la exposición por exigir o verificar documentación (aptos físicos): la plataforma registra el documento, pero no certifica la aptitud médica.
- **Seguro de responsabilidad civil y ciber:** cotizar cobertura para la empresa (errores y omisiones, protección de datos).
- **Decisiones disciplinarias:** la plataforma ejecuta las reglas definidas por la liga; las sanciones son decisión del tribunal del organizador. Dejarlo expreso para que los reclamos de jugadores y equipos se dirijan a la liga.
- **Fallas del servicio:** definir límites de responsabilidad e indemnización razonables, nivel de servicio y compensaciones (por ejemplo, créditos) ante caídas en fechas críticas.
- **Fraude:** pagos con tarjetas robadas, equipos que reclaman un pago; definir quién responde con Mercado Pago y cómo se reparte entre plataforma, organizador y equipo.

8

Plan de trabajo legal

#	Tarea	Responsable	Plazo
1	Elegir estudio jurídico y contador con experiencia en tecnología y datos personales.	Dirección	Noviembre 2026
2	Búsqueda de marca en INPI y verificación de dominios y redes; decisión de nombre.	Dirección + abogado	Noviembre 2026
3	Definir forma societaria y régimen fiscal.	Abogado + contador	Noviembre–diciembre 2026
4	Consulta sobre menores, DNI, aptos físicos y biometría; definir consentimientos y edad.	Abogado	Diciembre 2026
5	Acuerdo con Mercado Pago y revisión del esquema marketplace/UIF.	Dirección + abogado	Diciembre 2026 – enero 2027
6	Redactar términos, privacidad, contrato de datos y acuerdo de liga fundadora.	Abogado	Enero–febrero 2027
7	Registro de bases de datos, si corresponde.	Abogado	Antes de la beta (abril 2027)
8	Seguros y contratos con proveedores.	Dirección	Marzo 2027
9	Auditoría de privacidad y revisión final antes del lanzamiento.	Abogado + tech lead	Septiembre–octubre 2027

Preguntas para la primera reunión con el abogado

1. ¿Debemos registrar bases de datos? ¿Quién (liga, Potrero o ambos) y cuándo?
2. ¿Qué consentimientos exigimos para menores de 13, 13–17 y mayores? ¿Cómo se acredita la relación con el tutor?
3. ¿Un apto físico es dato sensible? ¿Guardamos el archivo o solo el estado y la fecha?
4. ¿Podemos usar selfie y comparación facial? ¿Con qué consentimiento y proveedor?
5. Con el esquema de split de Mercado Pago, ¿qué autorizaciones necesitamos y cuáles son nuestras obligaciones frente a la UIF?
6. ¿Qué forma jurídica conviene para empezar y para recibir inversión?
7. ¿Cómo repartimos la responsabilidad entre liga, plataforma y Mercado Pago en reembolsos y fraude?
8. ¿Qué requisitos tiene la publicidad de apuestas o alcohol en torneos con menores?
9. ¿Qué cláusulas son indispensables en los términos con las ligas fundadoras?

Las normas y plazos mencionados son referencias a verificar con profesionales matriculados. Documento de trabajo, no es una opinión legal.

gregal.tech

Potrero es un producto de Gregal Tech. Este documento forma parte del set de 6 documentos de trabajo del proyecto; ante cualquier diferencia con otro material, vale lo que dicen estos documentos.

gregal.tech
gregaltech.sf@gmail.com
San Francisco, Córdoba